



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 972 del 23/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 del 16/06/2026

PROPOSTA N. 1700 del 11/06/2026

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici all'O.E. Tailorsan Spa. Cig BC01B5640D. Impegno somme

II DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 2.02.2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-con Deliberazione di G.C. n. 143 del 20/05/2026 e' stato dato indirizzo al dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale per la programmazione e realizzazione delle Feste Patronali Lametina anno 2026, prevedendo, tra l'altro, il servizio di noleggio bagni chimici per persone con disabilità in occasione della manifestazione diocesana per le persone con disabilità organizzata dalla Diocesi di Lamezia Terme per giorno 27 06 2026 su corso Numistrano di Lamezia Terme

Considerato che:

anche quest'anno la Amministrazione Comunale di Lamezia Terme riserva grande importanza alla manifestazione organizzata dalla Diocesi lametina trattandosi di un evento in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza per festeggiare insieme questa importante ricorrenza, comprendendo anche nella celebrazione religiosa eventi di spettacolo di natura musicale e culturali da tenersi in luoghi e spazi cittadini;

Visto che per la realizzazione della manifestazione come sopra descritta risulta necessario posizionare all'interno dell'area dell'evento un numero di bagni chimici, quantificati in 2 unita' (per persone con disabilità) conformi alla normativa vigente.

Rilevata la necessità di procedere con l'affidamento del servizio di che trattasi.

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici (di seguito, per semplicità, codice), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023, e in particolare:
- l'rt. 37, che prevede non sia obbligatorio il preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000 euro;
- l'rt. 50, comma 1, lettera b), che prevede, per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'rt. 17, che disciplina le fasi dell'affidamento e, al comma 2, in caso di affidamento diretto, prevede che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'rt. 15, che disciplina il responsabile unico del progetto (RUP), da nominare con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, fra i soggetti indicati al comma 2 dello stesso articolo; in mancanza di nomina, le funzioni sono svolte dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;
- l'rt. 114, commi 7 e seguenti, ove si prevede che le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi e forniture sono svolti, di norma, dal RUP, con l'eccezione dei servizi e forniture di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni

Di nominare ai sensi dell'rt 15 del D.Lgs n.36/23 Responsabile Unico del Progetto la dott.ssa Alessandra Saladino in servizio presso lo scrivente settore.

Considerato che è stata esperita apposita istruttoria da parte del Rup finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di cui trattasi, fra quelli in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, istruttoria realizzata mediante la consultazione informale degli operatori economici aventi concessionari di zona sul territorio lametino

Preso atto dell'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'rt. 1 del codice, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico Tailorsan spa con sede in Viale Europa, 55 00144 Roma (RM) C.F. e P.I.10576071004 di comprovata affidabilità e che può contare su un concessionario di zona con sede a Lamezia Terme che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni richieste, ed ha presentato in data 05/06/2026 il preventivo n. 26017834 (in atti) per lo importo di € 260, 00 oltre IVA 22% , e così per complessivi € 317,20 ;

Ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato e in linea con quanto speso dall'amministrazione per servizi analoghi richiesti in passato;

Dato atto:

-che all'affidamento del servizio di cui trattasi è stato assegnato il CIG: BC01B5640D

-che si è provveduto ad acquisire il DURC del suddetto operatore economico, al quale risulta lo stato di regolarità fino alla data del 23/09/2026

Preso atto che il legale rappresentante dell'Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'aggiudicatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica in attuazione dell'rt. 52 del codice dei contratti;

Dato atto che, a norma dello a'rt. 26 comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008, non si ravvisa la necessità di redazione del DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali in quanto, stante la natura del servizio richiesto, non esistono rischi interferenziali;

Ritenuto pertanto di affidare, all'Operatore economico Tailorsan spa con sede legale in Viale Europa, 55 00144 Roma (RM) C.F. e PI , 10576071004 il servizio in oggetto, da eseguire in occasione della festa diocesana della disabilità che si svolgerà su corso Numistrano di Lamezia Terme il 27/06/2026 per l'importo complessivo indicato nel preventivo sopra richiamato di € 260,00 oltre iva al 22% (per euro 57.20) ,con imputazione sul capitolo n. 1522/0 piano dei conti 1.03.02.02.005 del bilancio esercizio 2026

Precisato che si procederà al pagamento della somma di € 260,00 (oltre iva al 22%) dietro presentazione della fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, e pertanto presumibilmente entro il 28/07/2026;

Dato atto che con il presente affidamento viene rispettato il principio di rotazione sancito all'rt. 49 del D.lgs n. 36/2023

Visti:

-il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

-l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

-lo Statuto comunale;

-il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

-la legge 07/08/1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;

-il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;

-il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa alla approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

-la Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012 e del responsabile unico del progetto dott.ssa Alessandra Saladino in servizio presso lo scrivente settore;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo	30/06/2026
	30/07/2026	€ 260, 00 (oltre iva)	

D E T E R M I N A

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

Di affidare ai sensi dello art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, allo Operatore economico Tailorsan spa con sede legale in Viale Europa, 55- 00144 Roma (RM) C.F. e P.I.10576071004 , per l'importo complessivo di € 317,20 (di cui : imponibile pari ad € 260,00, iva pari ad euro 57,2) il servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici per persone con disabilità da posizionare nella area dello evento giorno 27/06/2026.

Di impegnare sul capitolo n. 1522/0 piano dei conti 1.03.02.02.005 del bilancio esercizio 2026 l'importo complessivo di € 317,20 (trecentodiciasette/20) per come di seguito :

euro 2.60,00- a titolo di imponibile- in favore della predetta TAILORSAN spa

euro 57,20- a titolo di iva- in favore dell'Erario.

Di disporre che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare fattura sul codice univoco 7A6C71 venga predisposto apposito atto di liquidazione.

Di precisare che stante l'importo del servizio non è dovuto contributo ad Anac.

Di stabilire quanto segue in relazione allo articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

-**il fine** che il contratto intende perseguire è il servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici (per persone con disabilità') in occasione della manifestazione organizzata dalla Diocesi di Lamezia Terme giorno 27 giugno 2026 su corso Numistrano di Lamezia Terme ;

-**l'oggetto** del contratto: servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici (per persone con disabilità') in occasione della manifestazione diocesana per persone con disabilità' che si svolgerà' giorno 27 giugno 2026 su corso Numistrano di Lamezia Terme;

-**l'importo** dello affidamento è pari ad euro 260,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 57,20 ;

-la modalità di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

-l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

- il termine per la conclusione del servizio è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;

-i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo del servizio rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima stante l'imminenza della ricorrenza religiosa della festività' dei Santi Patroni della Città'

-nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Di specificare che è stato acquisito il CIG: BC01B5640D presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici.

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'rt. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Di specificare che Responsabile Unico del Progetto e' la dott.ssa Alessandra Saladino in servizio presso il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme.

Di dare atto altresì che l'esecutività della presente determinazione è vincolata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente del settore Economico Finanziario.

Di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 dell'art. 9 del DPR n. 62/2013 e del vigente piano di trasparenza.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1700 del 11/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 16/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 236 del 16/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1522	462	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	317,20

a favore di:

Codice	Fornitore
64475	TAILORSAN S.P.A.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici all'O.E. Tailorsan Spa. Cig BC01B5640D

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.